

[기출][2025-2]감경 변경재결 및 후속 변경처분에 따른 취소소송의 대상적격·피고적격·제소기간 준수 여부 검토

【문제 2】개업노무사로 업무를 수행하고 있는 甲은 2024. 3. 한 달 동안 3 차례에 걸쳐 노동관계 법령에 위반되는 행위에 관한 지도·상담을 하다가 관할 지방고용노동청에 적발되었다. 이에 고용노동부장관 A는 공인노무사자격심의·징계위원회의 징계의결에 따라 2024. 8. 26. 甲에게 6 월의 직무정지처분을 하였고, 甲은 다음 날 그 처분서를 수령하였다. 甲은 2024. 9. 30. 6 월의 직무정지처분이 재량권을 일탈·남용하였다는 관할 행정심판위원회에 6 월의 직무정지처분의 취소심판을 청구하였다. 행정심판위원회는 2024. 11. 4. "A가 甲에 대하여 한 6 월의 직무정지처분을 3 월의 직무정지처분으로 변경하라"는 일부인용의 이행재결을 하였으며, 2024. 11. 18. 그 재결서 정본이 甲에게 도달하였다. A는 재결의 취지에 따라 2024. 11. 25. 甲에게 "6 월의 직무정지처분을 3 월의 직무정지처분으로 변경한다"는 취지의 후속 변경처분을 하였으나, 甲은 이 또한 과도한 제재처분이라면서 2024. 11. 25.자 3 월의 직무정지처분을 대상으로 관할 행정심판위원회를 피고로 하여 2024. 12. 10. 취소소송을 제기하였다. 이 경우 甲이 제기한 취소소송의 대상적격과 피고적격 그리고 제소기간의 준수 여부에 관하여 각각 검토하시오. (25 점)